

1500931-65.2021.8.26.0236

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... foi encontrado em famigerado ponto de tráfico, com trinta reais derivados do espúrio comércio.

Todas estas circunstâncias autorizam o sentenciante concluir que de fato estamos a tratar de tráfico de droga; falo valer o regramento do art. 28, §2º, da LD a contrário senso para descartar a hipótese de mera posse de entorpecente para consumo pessoal.

É dizer. Formo meu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500931-65.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500931-65.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO VITOR ALEXANDRE DE SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de JOÃO VÍTOR ALEXANDRE DE SOUSA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 17,42g de cocaína, acondicionados em 26 (vinte e seis) micro tubos plásticos, além de 1,68g de maconha acondicionadas em 02 (duas) porções, conforme auto de constatação preliminar (fls. 12) e auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), substância considerada droga, fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da inicial, retiro que o denunciado resolveu praticar o tráfico de drogas pelas ruas de Ibitinga. Para tanto, o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes, com a finalidade de oferecê-las a terceiros. Ocorreu que, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em patrulhamento no local mencionado, quando avistaram o denunciado agachado em um ponto de ônibus, em local conhecido como

ponto de tráfico de drogas. Ao se aproximarem, o denunciado se levantou e lançou um invólucro no chão. Em revista pessoal, os Policiais Militares localizaram 26 (vinte e seis) pinos contendo cocaína e 2 (dois) porções de maconha dentro do invólucro, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais). Ao ser indagado sobre as drogas, JOÃO VITOR disse que estava vendendo os pinos pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) e a maconha pelo valor de R\$ 5,00 (cinco reais) a porção.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de fl. 01, do B0 de folhas 07/09, do auto de exibição e de apreensão de folhas 10/11, do auto de constatação de f. 12 e dos laudos definitivo de folhas 102/07

A autoria, se retira da prova oral colhida.

Decerto, tanto no interrogatório administrativo (folha 05), como no dia de hoje, o acusado admitiu que estava a vender entorpecente; inclusive detalhou quanto cobrava pela droga: pino de cocaína, por R\$ 10,00; maconha por R\$ 5,00. Disse ter passado na Fundação Casa por ter incorrido em ato infracional análogo ao crime de tráfico.

Relembre-se que "a confissão, ainda que feita durante a fase inquisitiva, é prova idônea quando se apresenta em harmonia com o conjunto probatório." (TJ-SP - Apelação : APL 993060637827 SP, d.p. 09/09/2010).

"A jurisprudência do STF aceita a confissão extrajudicial quando corroborada por outros meios de provas, admitindo, também, o testemunho de policiais na fase judicial. 5. Ordem denegada" (Habeas Corpus 116437 - Relator Ministro Gilmar Mendes - Segunda Turma - Julgado em 04/06/2013 - Div. 18.06.2013 - Pub. 19.06.2013).

"Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. Confirma-se, a propósito, a nova redação do art. 155 do CPP, introduzida pela Lei 11.690/08. Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfaz os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios (AC 0008802- 90.2004.8.26.0278 - Rel. Sérgio Coelho - Julg. em 28.07.2011.

Contra João, ainda, temos os testemunho militar que disse que os policiais, durante patrulhamento no local dos fatos (o qual é conhecido como ponto de traficância nesta pequena Comarca), viram que o réu ao avistar a viatura, levantou-se (porque estava agachado) e tentou se desfazer de um invólucro, arremessando-o, o

que gerou nos depoentes a suspeita da prática criminosa.

Neste contexto, segundo a respectiva narrativa, foi feita a abordagem; foram encontrados, com o acusado os pinos de cocaína; no invólucro descartado pelo denunciado, mas recuperado pela polícia, estava a maconha. Ainda, o requerido tinha para ele R\$ 30,00, em diversas notas.

Como se vê, bem evidenciado o crime.

Para além da confissão e da firmeza do testemunho policial, que confirmou a dinâmica trazida na acusatória, com o réu houve o encontro de nada menos que 21 pinos de cocaína; ainda, do invólucro que houvera acabado de dispensar, com a aproximação dos militares, estava a maconha.

O requerido, em juízo, chegou a detalhar que estava a vender o entorpecente, precificando-os da seguinte maneira: pino de cocaína, por R\$ 10,00; maconha por R\$ 5,00.

Para além disso, o denunciado foi encontrado em famigerado ponto de tráfico, com trinta reais derivados do espúrio comércio.

Todas estas circunstâncias autorizam o sentenciante concluir que de fato estamos a tratar de tráfico de droga; falo valer o regramento do art. 28, §2º, da LD a contrário senso para descartar a hipótese de mera posse de entorpecente para consumo pessoal.

É dizer. Formo meu convencimento, pelos elementos acima mencionados, nos termos do art. 155, do CPP, no sentido de que JOÃO incorreu como incurso no art. 33, da LD.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena ante a natureza (art. 42, da LD) de parte do entorpecente apreendido (cocaína). O tóxico em comento tem alto grau viciante e uma lesividade exarcebada à saúde.

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Na segunda fase, depreendo duas atenuantes: confissão e menoridade relativa.

Pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento de pena.

Inaplico a benesse do §4º, do art. 33, da LD.

Isto porque é dos autos que o condenado está inserto em atividade criminosa.

Com efeito, da certidão de folhas 34/35, se retira que João vem participando, desde sua adolescência de reiteradas condutas (que à época classificavam-se como atos infracionais análogos a crimes), sendo deveras conhecido deste e. Juízo que acumula não apenas a competência criminal, mas da infância e juventude.

Vale dizer.

No processo de n.º 1500151-96.2019.8.26.0236, João chegou a ser condenado como incurso em ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (justamente a mesma tipificação ora em análise).

Tal fato se repetiu também no 1500356-28.2019.8.26.0236 e no 1500150-

14.2019.8.26.0236

Aliás, João até poucos meses de sua prisão, estava a cumprir medida sócio educativa: 0012433-61.2019.8.26.00372.

Não se olvide que embora as condenações por atos infracionais não são hábeis para gerar reincidência (STJ, AgRg no AREsp 1665758/RO) ou maus antecedentes (STJ, HC 499.987/SP), tais circunstâncias são impeditivas para a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Neste sentido, trago precedentes do STJ:

(...) 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. (...) (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020).
"a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020)

É fato, como se viu, que a jurisprudência do STJ admite o uso de ato infracional para demonstrar habitualidade delitiva, conquanto a conduta praticada pelo agente, à época que todavia não houvera alcançado a maioridade, deve ter a mesma natureza do crime pelo qual responde.

Apelação criminal - Tráfico de substância entorpecente - Sentença condenatória Preliminar de nulidade do decisum - Rejeição - Ato sentencial verificado, regularmente, ao cabo da instrução criminal, depois de apresentados os memoriais das partes - Eficiência do magistrado em prolatar a decisão, imediatamente após as últimas considerações defensivas, que não pode ser interpretada como quebra da imparcialidade - Prejuízo não demonstrado - No mérito, pretendida a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal, a aplicação do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, no grau máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Depoimentos de testemunhas valiosos na elucidação dos fatos - Expressiva quantidade de maconha apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Privilégio inaplicável na espécie, ante a existência de condenação anterior do agente por ato infracional análogo a tráfico - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Gravidade concreta da conduta do agente que revela elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do quantum punitivo, como obstáculo à conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos. Preliminar afastada, recurso desprovido"(TJSP; Apelação Criminal 1501068-59.2019.8.26.0481; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

A pena final fica, portanto em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

O regime inicial será o semi aberto e o valor do dia multa o mínimo legal.

Ante o montante de pena, impossível a concessão dos benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO JOÃO VÍTOR ALEXANDRE DE SOUSA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, no regime semi aberto, e 500 dias multa, no mínimo legal.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP. Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, afinal, pouco antes da sua prisão em flagrante houvera sido colocado em liberdade provisória pela suposta prática de crime de furto (fls. 33/35 e 36). Outrossim, a significativa ficha infracional juntada em caderno (folhas 34/35) demonstra que o agente vem, há muito, praticando tráfico de drogas nesta pequena cidade.

Evidenciado que a manutenção do cárcere resguarda a ordem pública.

Mais, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade

Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 TJSP)

HABEASCORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

DAPRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃOES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO

DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-

42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM

PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM

DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados

concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem

pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada,

qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua

audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1,

Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 -

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor da União.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação

criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

Esta sentença foi lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Ibitinga, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA